

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1207/2531

นาย จอห์น วัลทวิช
สมาคม การศึกษา เพื่อ เด็ก นานาชาติ

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 46

สัญญาใดจะเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนหรือไม่ต้องพิจารณาจากเจตนาของนายจ้างและลูกจ้างขณะทำสัญญาประกอบข้อความในสัญญานั้นเป็นประการสำคัญ ส่วนการที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะดำเนินกิจการชั่วคราวอันอาจเลิกกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้หรือไม่หาใช่ข้อสำคัญในการนำมาวินิจฉัยไม่ เมื่อปรากฏว่าข้อความในสัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาแน่นอน และสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามกำหนดเวลานั้นแล้ว เช่นนี้ต้องถือว่าไม่ใช่กรณีที่จำเลยเลิกจ้างอันจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาทำสัญญาจ้างที่ไม่กำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนเป็นอุทธรณ์ที่โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นข้อเท็จจริงอันต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคแรก.(ที่มา-สงเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายอันเกิดแต่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

จำเลยให้การว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนและสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาแล้ว มิใช่เป็นกรณีเลิกจ้าง โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อแรกว่าโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติของจำเลยมิใช่เป็นโรงเรียนเฉพาะกาลมิใช่โรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาโดยกำหนดเวลาการศึกษาเป็นครั้งคราวตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง ทั้งนี้ เพราะจำเลยมิได้ต่อสู้ความข้อนี้ให้เป็นประเด็นไว้ในคำให้การ ศาลควรฟังข้อเท็จจริงตามคำฟ้องว่า การดำเนินกิจการโรงเรียนของจำเลยมีลักษณะงานที่จะต้องให้ครูทำการสอนติดต่อกันตลอดไป มิใช่เป็นการชั่วคราว พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติของจำเลย ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2500 ตามเอกสารหมาย จ.36 นั้น จะเป็นโรงเรียนเฉพาะกาล เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาโดยกำหนดเวลาการศึกษาเป็นครั้งคราวหรือไม่ก็ตามก็หาเป็นข้อสำคัญประการใดไม่ แม้จำเลยจะดำเนินกิจการชั่วคราว และแม้อาจเลิกกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจริงหรือไม่ก็ตาม ถ้าโจทก์จำเลยมิได้จ้างกันตามกำหนดชั่วคราวนั้นหรือตามกำหนดที่อาจเลิกกิจการแล้ว สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยก็หาเป็นสัญญาจ้างที่กำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนไม่ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 251-253/2529 คดีระหว่าง นายนิคม ช่วยไต้ กับพวก โจทก์ บริษัทบอสเวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี.ที.อี.) จำกัด จำเลย สัญญาใดจะเป็นสัญญาจ้างที่

กำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนหรือไม่พึงพิจารณาจากเจตนาของนายจ้างลูกจ้าง
ขณะทำสัญญาและพิจารณาจากข้อความในสัญญานั้นเป็นการสำคัญ ซึ่งจะได้ว่ากล่าว
กันต่อไปในอุทธรณ์ข้อที่สอง

โจทก์อุทธรณ์ข้อที่สองว่า จำเลยต้องจ้างครูสอนในโรงเรียนของจำเลยโดยไม่มี
ที่สิ้นสุด จำเลยจ้างโจทก์ติดต่อกันถึง 19 ปีแล้ว โจทก์จำเลยมีเจตนาที่จะจ้างกันโดย
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน ในปัญหาดังกล่าว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
ไว้ในคำพิพากษาหน้า 11 ว่า การที่โจทก์อ้างว่างานสอนเป็นงานที่ต้องทำติดต่อกัน
ระหว่างที่ทำสัญญากันเป็นครั้งแรก ทั้งโจทก์และจำเลยก็ไม่ทราบว่าจะมีการทำงาน
ร่วมกันต่อไปอีกนานเท่าไร เป็นการกล่าวยกเหตุผลขึ้นลอยๆ และวินิจฉัยอีกตอน
หนึ่งในคำพิพากษาหน้า 13 ว่า การที่จำเลยทำสัญญาจ้างเช่นนั้นเป็นเจตนาโดยตรง
ในการทำสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ศาลฎีกาเห็นว่านายจ้าง
กับลูกจ้างทำสัญญากันโดยมีเจตนาประการใด เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงาน
กลางฟังว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาทำสัญญาจ้างโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่
แน่นอนโจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาทำสัญญาจ้างที่ไม่กำหนดระยะเวลาการ
จ้างที่แน่นอน จึงเป็นอุทธรณ์ที่ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลาง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเป็นอุทธรณ์ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคแรก ศาลฎีการับ
วินิจฉัยให้ไม่ได้...

สำหรับสัญญาจ้างเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งประกอบด้วยสัญญาจ้างสำหรับปีการ
ศึกษา พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2527 อันเป็นสัญญาฉบับที่
โจทก์จำเลยทำกันมาก่อน และสัญญาฉบับสุดท้ายตามเอกสารหมาย จ.3 นั้น เห็นว่า
สัญญาเอกสารหมาย จ.2 ฉบับแรกจ้างกันมีกำหนด 182 วัน คิดค่าจ้างตามระยะเวลา
การจ้าง 544,259.20 บาทฉบับที่สองจ้างกันมีกำหนด 180 วัน คิดค่าจ้างตามระยะ

เวลาการจ้าง 496,629 บาท ฉบับที่สามจ้างกันมีกำหนด 179 วันเริ่มต้นวันที่ 23 สิงหาคม 2526 สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2527 คิดค่าจ้างตามระยะเวลาการจ้าง 505,620 บาท ฉบับที่สี่จ้างกันมีกำหนด 184 วัน เริ่มต้นวันที่ 22 สิงหาคม 2527 สิ้นสุดวันที่ 8 มิถุนายน 2528 คิดค่าจ้างตามระยะเวลาการจ้าง 536,482 บาท สัญญาฉบับสุดท้ายเอกสารหมายเลข 3 อันเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายจ้างกันมีกำหนด 184 วัน เริ่มต้นวันที่ 9 สิงหาคม 2528 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2529 คิดค่าจ้างตามระยะเวลาการจ้าง 792,640 บาท ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 2 ฉบับที่สาม ฉบับที่สี่และสัญญาฉบับสุดท้ายเอกสารหมายเลข 3 เห็นได้ว่าได้กำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเป็นการแน่นอน สัญญาแต่ละฉบับมีระยะเวลาไม่ติดต่อกัน เนื่องจากเมื่อสัญญาจ้างเป็นดังนี้ประกอบกับศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อ 19 ปีที่แล้วมา สัญญาจ้างฉบับแรกที่ทำกัน โจทก์จำเลยมีเจตนาทำสัญญาจ้างโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ศาลฎีกาเห็นว่า นายจ้างลูกจ้างมีเจตนาประการใดแล้วทำสัญญาตามเจตนา นั้น หาใช่เป็นการหลีกเลียงกฎหมายในการจ่ายค่าชดเชยไม่ และต้องถือตามข้อความในสัญญาว่าเป็นสัญญาจ้างที่กำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ คดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์โจทก์ถึงการที่โจทก์ไปศึกษาต่อต่างประเทศตามระเบียบเอกสารหมายเลข 12 และคำอนุมัติของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 11 ว่าจะมีผลเป็นประการใดอีกต่อไป อุทธรณ์โจทก์ข้อที่สองฟังไม่ขึ้น...

พิพากษายืน.

(junth จันทรวงศ์-มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ